

一、陈某1、陈某2于判决生效之日起七日内，在机动车交通事故责任强制保险限额范围内赔偿王某1、何某1医疗费、精神损害抚慰金、残疾赔偿金、财产损失等共计199000元；

二、陈某1除已垫付医疗费15133.78元并支付现金9510元外，于判决生效之日起七日内赔偿王某1、何某1医疗费、住院伙食补助费、营养费、护理费、误工费、交通费、残疾赔偿金、鉴定费等损失共计2309.8元；

三、王某2于判决生效之日起七日内赔偿王某1、何某1医疗费、住院伙食补助费、营养费、护理费、误工费、交通费、残疾赔偿金、鉴定费等损失共计26953.58元；

四、驳回王某1、何某1的其他诉讼请求。

陈某2不服一审判决，提起上诉。北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在本案的审理过程中，关于残疾赔偿金应按照何种年限计算存在以下三种观点：第一种观点认为，残疾赔偿金是对受害人劳动能力丧失而未取得的未来收入的赔偿，在受害人因自身原因死亡后，本来就不存在未来收入，残疾赔偿金的赔偿期限应与受害人生存期限相一致，故本案应当按照何某自伤残评定之日起至其死亡之日止的实际生存年限即2个月计算残疾赔偿金；第二种观点认为，何某在定残后死亡，因伤残造成的损失已经客观固定，我国法律法规对于残疾赔偿金采用的是定型化的计算标准，故应当根据法定的赔偿年限即20年计算残疾赔偿金；第三种观点认为，上述第一种、第二种计算方法均容易造成权利失衡，应当酌情按照5年至10年计算。对此，笔者同意第二种观点。

关于残疾赔偿金能否由受害人的继承人代为主张，亦存在两种观点：一种观点认为，何某定残后死亡，因伤残造成的损失已经客观存在，但是残疾赔偿金具有人身专属性，不能作为遗产由何某的继承人继承；另一种观点认为，残疾赔偿金属于财产损害赔偿，在受害人非因交通事故死亡后，可以作为遗产由

其继承人继承。对此，笔者同意第二种观点，分析如下：

1. 残疾赔偿金的性质。残疾赔偿金是对受害人因伤残导致的收入减少或者生活来源丧失而给予的财产损害性质的赔偿，还是对受害人因伤残遭受精神损害而给予的精神抚慰性质的赔偿？一直以来在理论界或者审判实践中并无明确的定论。如果认定残疾赔偿金是精神损害赔偿，则具有人身专属性，不得让与或者继承；如果认定为财产损害赔偿，则在受害人死亡后，其继承人可以依据继承原理向赔偿义务人主张残疾赔偿金请求权。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定：“残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入标准，自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。受害人因伤致残但实际收入没有减少，或者伤残等级较轻但造成职业妨害严重影响其劳动就业的，可以对残疾赔偿金作相应调整。”由此确定残疾赔偿金的性质是对赔偿权利人收入损失的赔偿。

2. 残疾赔偿金请求权的继承。残疾赔偿金的请求权，系指受害人基于人身受伤致残的事实，向赔偿义务人提出支付残疾赔偿金的请求权。残疾赔偿金请求权专属于受害人本人，其近亲属本不享有该请求权，但残疾赔偿金请求权是一种兼具人身属性和财产属性的特殊权利，其人身属性是指在受害人本人存在的前提下只能由其本人行使，即使受害人本人不存在，其财产属性也不能被抹杀，作为财产性的权利依然存在。同时将残疾赔偿金请求权纳入遗产范围，凡是依法可以转移的财产或者财产权利均可以成为继承权的客体，可列入遗产范围，由继承人继承。另外，当受害人具有法定的扶养义务时，残疾赔偿金还具有保障受害人和被扶养人的基本生活、恢复与维持一定物质消费水平的双重功能，有着特别意义。目前，被扶养人生活费名目被残疾赔偿金吸收，如果受害人评残后死亡、残疾赔偿金尚未支付、残疾赔偿金请求权又不能继承时，被扶养人的救济途径将无从解决。

3. 残疾赔偿金的计算方法。关于人身损害赔偿的计算方式存在差额计算和

定型化计算两种方法。根据差额计算法，人身损害额等于侵权事故发生前后受害人的财产差额。残疾赔偿金的定型化赔偿，是受害人因损害致残、劳动能力和未来收入受到影响，根据法定的赔偿年限和标准，由义务人一次性给予赔偿的方式。我国立法对逸失利益的损害赔偿，历来采取定型化赔偿的方法，将残疾赔偿金视同劳动能力的减少，也就是说受害人劳动能力的丧失即为损害，不管受害人受害前是否有收入，只要有劳动能力，不管受害人实际生存年限是多少，侵权人均应当赔偿。

残疾赔偿金是法律给予受害人一种预期利益的保护，是一个拟制的数额，残疾赔偿金的具体数额在伤残等级评定之日即已被固定下来，如果以诉讼中受害人实际生存年限作为伤残赔偿金的计算标准，那么有些侵权人可能会想尽一切办法拖延诉讼，恶意阻碍诉讼程序的推进，对于受害人权益的保护非常不利。

综上，对于伤残评定作出后，受害人因其他原因死亡的，其继承人依照法定年限主张残疾赔偿金的，应获得支持。

编写人：北京市密云区人民法院 栗茜

一审法庭辩论结束后受害人死亡 不应成为减少赔偿金的理由①

—— 田某等诉朱某、某保险公司机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省宜昌市中级人民法院(2023)鄂05 民再12号民事判决书

①入库案例，参见人民法院案例库2023-16-2-374-007。

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被申请人):田某、蔡某1、蔡某2、蔡某3

被告(再审申请人):朱某、某保险公司

【基本案情】

2021年7月22日7时37分许,朱某驾驶小型轿车与行驶方向右侧路边站立的蔡某某相撞,造成蔡某某受伤的交通事故,经交通警察大队现场勘查,认定朱某承担全部责任,蔡某某无责任。经某司法鉴定所鉴定,蔡某某外伤造成特重型颅脑损伤,术后遗留持续性植物生存状态,残疾等级为一级。蔡某某家属诉至湖北省宜昌市夷陵区人民法院,请求判令朱某及某保险公司赔偿经济损失140万余元。2022年4月22日,该院判决朱某、某保险公司向蔡某某赔偿110万余元,其中,后续治疗费,根据鉴定意见支持伤后2年;生存期护理费,鉴于蔡某某处于特重型颅脑损伤后持续性植物生存状态,对鉴定后生存期护理费暂支持5年。朱某及某保险公司在履行完原审判决后发现,蔡某某已于原审判决作出前一日死亡,遂以出现“新的证据”为由,向湖北省宜昌市中级人民法院申请再审,请求返还后续治疗费、生存期护理费共计22万余元。

【案件焦点】

一审法庭辩论结束后受害人死亡,受害人家属应否返还原审判决支持的后续治疗费与生存期护理费。

【法院裁判要旨】

湖北省宜昌市中级人民法院经审理认为:受害人蔡某某此时死亡,其家属无须向朱某、某保险公司退还后续治疗费、生存期护理费22万余元。

首先,从后续治疗费、生存期护理费的价值功能和法律标准来看,其具有补偿性和预判性。后续治疗费,是指对损伤经治疗后体征固定而遗留功能障碍并且需要再次治疗或者是伤情还没有恢复需要进行二次治疗所需的医疗费用,需要结

